



ORNELLA FIT COACHING

Conditions Générales de Vente

COACHING SPORTIF À DOMICILE · HYBRIDE · DISTANCIEL

Identification de l'entreprise

Entrepreneuse individuelle — Coach sportive diplômée d'État

NOM COMMERCIAL

Ornella Fit Coaching

SIRET

944 037 142 00014

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Saulx-les-Chartreux (91), France

EMAIL

ornellafitcoaching@gmail.com

SITE INTERNET

www.ornellafitcoaching.com

DERNIÈRE MISE À JOUR

Septembre 2026 (version 2)

01 Objet

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les relations contractuelles entre Ornella Fit Coaching et toute personne souhaitant bénéficier de ses prestations de coaching sportif, qu'elles soient réalisées en présentiel, à distance ou sous forme de programmes numériques interactifs.

Toute commande, réservation ou paiement implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV.

02 Prestations proposées

Les prestations proposées par Ornella Fit Coaching sont réalisées sur mesure selon la formule choisie. Elles peuvent inclure, selon l'offre souscrite :

- une évaluation personnalisée du profil, des objectifs, des habitudes de vie et des contraintes du client ;
- l'élaboration d'un programme d'entraînement individualisé ;
- des conseils alimentaires généraux, à titre informatif (hors diététique médicale et hors pathologie) ;
- des séances de coaching en présentiel (domicile, extérieur), individuelles ou en petit groupe ;
- un accompagnement à distance via programmes interactifs en ligne ou suivi personnalisé, selon la formule souscrite.

Le contenu exact, les tarifs et le nombre de séances de chaque offre sont précisés sur le site internet d'Ornella Fit Coaching et/ou dans le devis accepté par le client. En cas de contradiction, le devis prévaut sur les présentes CGV, et les présentes CGV prévalent sur toute mention générale du site internet.

2.1 — Formats d'accompagnement

Les prestations peuvent être réalisées en présentiel, à distance, ou sous forme mixte, selon la formule sélectionnée.

2.2 — Programmes interactifs en ligne

Les programmes distanciel d'Ornella Fit Coaching se présentent sous forme d'applications web interactives hébergées en ligne (mini-applications accessibles via un lien URL). Il ne s'agit pas de fichiers PDF téléchargeables mais de contenus numériques accessibles en ligne.

L'accès est accordé à vie à compter du paiement effectif. Le client peut consulter et utiliser le programme autant de fois qu'il le souhaite, sans limite de durée.

Ces programmes n'incluent pas de suivi individualisé rapproché, de corrections en temps réel, ni d'échanges réguliers via messagerie, sauf mention expresse contraire dans l'offre souscrite.

2.3 — Formules hybrides (présentiel + distanciel)

La partie distancielle consiste en l'accès à un programme interactif en ligne personnalisé, à réaliser de manière autonome entre les séances en présentiel. Elle ne comprend pas de suivi rapproché ni de corrections vidéo, lesquels sont réservés aux offres de coaching à distance avec suivi personnalisé.

2.4 — Coaching à distance avec suivi personnalisé

Ces prestations font l'objet d'offres distinctes, avec ou sans engagement de durée minimale selon la formule choisie, avec un accompagnement renforcé précisé dans l'offre souscrite (suivi via messagerie dédiée, bilans réguliers).

03 Séance découverte / diagnostic

Ornella Fit Coaching propose une séance découverte en présentiel au tarif de 50 €, ou un diagnostic distanciel au tarif de 10 €, permettant au prospect de découvrir la méthode de coaching avant tout engagement.

3.1 — Conditions de déductibilité

La séance découverte ou le diagnostic sont déductibles du premier paiement uniquement dans les cas suivants :

- souscription d'une formule de coaching au tarif avec engagement de 3 mois consécutifs ;
- achat d'un pack d'au minimum 6 séances (offres présentiels).

Dans tous les autres cas — notamment en l'absence d'engagement — les sommes réglées au titre de la séance découverte ou du diagnostic sont définitivement acquises à Ornella Fit Coaching et ne font l'objet d'aucun remboursement, report ou avoir.

3.2 — Modalités

La séance découverte ou le diagnostic doivent être réglés intégralement avant leur réalisation.

La séance découverte en présentiel ne peut être annulée ou reportée moins de 24 heures avant sa tenue. En cas d'annulation tardive ou d'absence non signalée, la séance est considérée comme réalisée et le montant reste définitivement dû.

3.3 — Bonus inclus avec le diagnostic distanciel

Le diagnostic distanciel inclut un mini-plan nutrition offert (valeur 40 €), établi dans les conditions et limites prévues à l'article 5 (contenu informatif, non-substitution à un suivi diététique ou médical). Ce bonus est offert à titre ponctuel et n'emporte aucun engagement de suivi nutritionnel ultérieur.

04 Tarifs et modalités de paiement

Les prix sont exprimés en euros TTC.

Moyens de paiement acceptés :

- carte bancaire via Stripe ;
- prélèvement SEPA automatique via GoCardless ;
- virement bancaire ;
- espèces (dans la limite légale en vigueur) ;
- chèque ;
- PayPal ;
- paiement en plusieurs fois via Klarna, lorsque cette option est proposée sur l'offre concernée.

Le règlement s'effectue soit en une seule fois avant le démarrage, soit par acompte, soit par prélèvement automatique périodique (mensuel ou toutes les 4 semaines, selon le devis), selon les modalités propres à chaque

formule décrites aux articles 5 à 8. Le versement d'un acompte ou le premier prélèvement vaut acceptation du tarif et de la période choisies, dans les conditions de l'article 7 pour les forfaits. Les sommes versées ne sont pas remboursables, sauf disposition légale contraire, sortie pour motif légitime (article 7.4) ou cessation définitive de la prestation par Ornella Fit Coaching (article 11.2).

Aucune prestation ne débute sans paiement effectif préalable (intégral, premier acompte ou premier prélèvement).

4.1 — Pénalités en cas de retard ou d'impayé

Sauf erreur ou dysfonctionnement du dispositif de paiement non imputable au client, tout défaut de paiement à l'échéance convenue peut entraîner :

- la suspension de l'accompagnement jusqu'à régularisation complète ;
- l'application d'intérêts de retard au taux légal en vigueur, courant à compter de la date d'échéance ;
- la facturation de frais de relance forfaitaires de 15 € par relance, après mise en demeure écrite restée sans effet.

En cas d'impayé persistant, Ornella Fit Coaching se réserve le droit de procéder au recouvrement par voie judiciaire, les frais de recouvrement pouvant être mis à la charge du client dans les limites prévues par la loi.

4.2 — Démarrage différé et acompte

Sauf demande contraire du client, la prestation démarre dans un délai de 15 jours suivant l'achat.

Lorsque le démarrage est différé au-delà de 15 jours à la demande du client, un acompte de 30% du montant total est versé à la réservation et vaut engagement ferme. Le solde est réglé avant la réalisation de la première séance.

4.3 — Mandat de prélèvement SEPA (GoCardless)

Lorsque le règlement s'effectue par prélèvement automatique, le client signe et complète le mandat de prélèvement SEPA GoCardless au plus tard cinq (5) jours avant la date de la première séance. À défaut, la première séance est reportée au plus tôt cinq (5) jours après la signature complète du mandat. Par la signature du mandat, le client autorise les prélèvements prévus au devis, la régularisation éventuelle prévue à l'article 7.3 et, le cas échéant, la poursuite du forfait prévue à l'article 7.1.

05 Option Accompagnement Nutrition

Ornella Fit Coaching propose une option complémentaire d'accompagnement nutrition, souscrite en complément d'une formule de coaching (pack de séances, forfait mensuel, formule avec ou sans engagement) ou, pour les programmes distanciels, en paiement unique.

5.1 — Contenu de l'option

L'option Accompagnement Nutrition comprend :

- une estimation du métabolisme de base et des besoins caloriques du client, établie à partir des informations déclarées par celui-ci (profil, objectifs, niveau d'activité) ;
- un plan alimentaire indicatif, fourni à titre de conseils généraux et non prescriptifs.

Ce contenu peut être ajusté ponctuellement en fonction des échanges avec le client, dans la limite du cadre défini au présent article.

5.2 — Non-substitution à un suivi diététique ou médical

Ornella Fit Coaching n'est pas diététicienne-nutritionniste diplômée d'État. L'accompagnement nutrition constitue des conseils alimentaires généraux et informatifs, au sens de l'article 2 des présentes CGV, et ne saurait être assimilé à une consultation de diététique, à un bilan nutritionnel médical, à une prescription ou à un acte de soin.

Il ne se substitue en aucun cas à l'avis d'un médecin, d'un diététicien-nutritionniste ou de tout professionnel de santé, notamment en cas de pathologie, de trouble du comportement alimentaire, de grossesse, d'allergie, d'intolérance ou de traitement médical en cours. Le client s'engage à consulter un professionnel de santé compétent pour toute problématique médicale ou nutritionnelle spécifique, et reste seul responsable de l'application des conseils donnés.

5.3 — Tarif et modalités de paiement

L'option est proposée au tarif de 40 € par période de facturation (mois ou période de 4 semaines, selon le devis) lorsqu'elle est souscrite en complément d'une formule de coaching récurrente. Elle est alors facturée avec le forfait de coaching, par prélèvement automatique via GoCardless, aux mêmes échéances que le forfait associé.

Lorsqu'elle est souscrite en complément d'un programme distanciel sans suivi mensuel, ou lorsqu'elle est offerte en bonus dans le cadre d'un pack de séances, elle est facturée ou fournie en une seule fois, pour la durée précisée dans le devis ou la confirmation de commande.

5.4 — Durée et résiliation

L'option facturée périodiquement est souscrite sans durée déterminée et sans engagement de durée minimale, sauf mention contraire du devis (notamment lorsque le devis l'aligne sur la période minimale du forfait de coaching associé).

Le client peut la résilier à tout moment par écrit (email à ornellafitcoaching@gmail.com), avec un préavis de 15 jours calendaires avant la prochaine échéance de prélèvement, décompté à compter de la réception de l'email. À défaut de notification dans ce délai, l'échéance suivante est prélevée et reste due dans son intégralité.

5.5 — Articulation avec la formule de coaching associée

L'option nutrition est indépendante de la formule de coaching à laquelle elle est associée. Sauf mention contraire précisée dans le devis ou la confirmation de commande, elle continue d'être facturée selon les modalités de l'article 5.4, y compris si le pack de séances associé est épuisé, périmé, suspendu ou résilié, jusqu'à sa résiliation propre par le client dans les conditions prévues ci-dessus.

Le lien entre l'option et la formule de coaching principale peut être précisé au cas par cas dans le devis, qui prévaut alors sur le présent article conformément à l'article 2.

06 Pack de séances

Le pack de séances permet au client d'acheter un crédit de séances à utiliser librement, sans abonnement ni engagement de durée, sans jour ni heure fixe, selon les disponibilités du planning d'Ornella Fit Coaching. Il constitue une alternative plus souple à l'abonnement mensuel, pour le client qui ne souhaite pas s'engager sur 3 mois. Le nombre de séances, le tarif et la durée de validité de chaque pack sont précisés sur le site internet et/ou dans le devis.

6.1 — Validité

La durée de validité de chaque pack est ferme. Elle varie selon le nombre de séances qu'il contient et court à compter de la date d'achat :

- 4 mois pour les packs de 3, 6, 10 et 15 séances ;
- 5 mois pour le pack de 20 séances ;
- 6 mois pour le pack de 24 séances.

La durée applicable et la date d'expiration sont indiquées sur l'offre et dans le devis ou la confirmation de commande, qui prévaut en cas de différence. Passé ce délai, les séances non utilisées sont définitivement perdues, sans remboursement ni report, sauf pause accordée au titre de l'article 6.3 ou prolongation prévue à l'article 11.1. Ornella Fit Coaching adresse au client un email de rappel environ un (1) mois avant la date d'expiration.

6.2 — Rythme d'utilisation et disponibilité

Le client est responsable de la planification régulière de ses séances afin de bénéficier pleinement de son pack avant l'expiration de sa validité. Ornella Fit Coaching ne garantit pas de créneaux disponibles en dernière minute en cas d'utilisation tardive ou irrégulière du pack, notamment en fin de période de validité, le planning étant proposé sous réserve des places disponibles à la date de la demande.

6.3 — Pause

Une pause du pack peut être accordée sur demande écrite, dans la limite de 3 semaines cumulées sur la durée de validité. La date d'expiration du pack est alors reportée d'une durée équivalente à la pause accordée.

6.4 — Flexibilité

Le client choisit ses créneaux au fur et à mesure, sous réserve des disponibilités.

6.5 — Annulation / report

Toute séance doit être annulée ou reportée au minimum 24 heures à l'avance. En cas d'annulation tardive ou d'absence non signalée, la séance est décomptée du pack sans possibilité de récupération.

6.6 — Non cessible

Le pack est nominatif et ne peut être ni transféré ni partagé, hors offres Duo/Trio expressément prévues à cet effet.

6.7 — Offres Duo / Trio

Les séances peuvent être réalisées à deux (Duo) ou à trois (Trio) participantes, à un tarif préférentiel par personne précisé sur le site internet ou dans le devis. Chaque participante dispose d'un pack nominatif individuel, décompté séparément dans les conditions de l'article 6.6.

Sauf accord contraire précisé au devis, l'absence ou l'annulation tardive (article 6.5) d'une participante n'affecte pas les autres : la séance a lieu pour les participantes présentes, et seule la séance de la personne absente est décomptée de son pack. En cas d'absence de l'ensemble des participantes, l'article 6.5 s'applique à chacune individuellement.

6.8 — Séance à l'unité (hors pack)

Le client peut réserver une séance ponctuelle en présentiel sans souscrire de pack, au tarif affiché sur le site internet ou dans le devis. Le règlement s'effectue intégralement avant la réalisation de la séance. Les conditions

d'annulation et de report de l'article 6.5 s'appliquent. S'agissant d'une prestation unique, aucune notion de crédit ou de durée de validité ne s'applique.

07 Forfait mensuel

Le forfait mensuel correspond à un abonnement avec prélèvement automatique périodique (mensuel ou toutes les 4 semaines, selon le devis), avec ou sans créneau fixe réservé chaque semaine selon la formule choisie (pour les formules à créneau fixe, le jour et l'heure sont choisis par le client selon ses disponibilités et celles d'Ornella Fit Coaching, puis restent fixes). Il couvre notamment l'abonnement à domicile en présentiel et le coaching hybride. Les packs de séances et la séance à l'unité (article 6) ne constituent pas un forfait mensuel et restent sans engagement.

7.1 — Deux tarifs : avec engagement de 3 mois ou sans engagement

Le forfait mensuel est proposé à deux tarifs, précisés dans le devis : un tarif avec engagement de trois (3) périodes de facturation consécutives (soit trois mois, ou trois périodes de quatre semaines, selon le devis), et un tarif sans engagement, plus élevé. Le tarif avec engagement est un tarif remisé, accordé en contrepartie d'un accompagnement sur trois périodes, durée nécessaire à la mise en place d'un accompagnement régulier et à l'obtention de résultats durables.

Le paiement s'effectue par prélèvement SEPA automatique récurrent via GoCardless, mensuel ou toutes les 4 semaines selon le devis, à date anniversaire (date du premier prélèvement). Le paiement de chaque période est dû en intégralité à l'avance, à chaque échéance de prélèvement, quelle que soit l'assiduité du client. Pour le tarif avec engagement, les prélèvements sont programmés sur la durée de l'engagement (trois prélèvements pour un engagement de trois mois, six pour un engagement de six mois), à raison d'un prélèvement par période : chaque prélèvement n'est effectué qu'à sa date d'échéance, jamais par anticipation. À l'issue de l'engagement, le forfait se poursuit sans durée déterminée, au tarif prévu au devis, avec un prélèvement reconduit sur le même mandat, jusqu'à sa résiliation dans les conditions de l'article 7.2. Un paiement en plusieurs fois d'une même période peut être accordé sur demande du client et convenu par écrit dans le devis ; il ne modifie ni l'engagement, ni les règles de résiliation.

7.2 — Résiliation et préavis

Le client peut notifier sa résiliation à tout moment, y compris pendant les trois premières périodes et quel qu'en soit le motif, par écrit (email à ornellafitcoaching@gmail.com), avec un préavis de 15 jours calendaires avant la prochaine échéance de prélèvement. Le préavis est décompté à compter de la réception de l'email, dont Ornella Fit Coaching accuse réception. La résiliation ne peut toutefois pas prendre effet avant la fin de la première période de facturation (première période de quatre semaines ou premier mois, selon le devis), dont le prix reste dû en intégralité, sauf motif légitime (article 7.4) et sous réserve du droit de rétractation (article 14).

La résiliation prend effet à la première échéance de prélèvement suivant l'expiration du préavis. À défaut de notification dans le délai de préavis, l'échéance suivante est prélevée et reste due dans son intégralité. Après les trois premières périodes, Ornella Fit Coaching peut également mettre fin au forfait avec le même préavis de 15 jours calendaires, notifié par email au client.

7.3 — Perte de la remise en cas de résiliation avant la fin des trois périodes

Lorsque la résiliation prend effet avant la fin des trois périodes du tarif avec engagement, le client perd le bénéfice de la remise : il règle, pour chaque période de facturation écoulée à la date d'effet de la résiliation, la différence entre le tarif sans engagement et le tarif avec engagement, telle que précisée dans le devis. Les

prélèvements restants sont annulés et la régularisation est prélevée en une seule fois sur le mandat de prélèvement, qui reste actif jusqu'à son règlement.

Exemple : forfait à 260 € avec engagement (280 € sans engagement). Si la résiliation prend effet après deux périodes, la régularisation est de $2 \times 20 \text{ €} = 40 \text{ €}$. Aucune autre somme n'est due au titre de la résiliation.

7.4 — Sortie sans régularisation pour motif légitime

Par dérogation à l'article 7.3, le client ne perd pas la remise et ne règle aucune régularisation lorsque la résiliation intervient, sur présentation d'un justificatif, dans l'un des cas suivants :

- blessure, pathologie ou grossesse rendant impossible ou déconseillée la poursuite de l'activité physique concernée, sur présentation d'un certificat médical ;
- déménagement à plus de 30 km du lieu habituel des séances (coaching en présentiel), sur présentation d'un justificatif de domicile ;
- perte d'emploi ou changement de situation professionnelle rendant la poursuite du coaching manifestement incompatible, sur présentation d'un justificatif.

La demande est adressée par écrit à ornellafitcoaching@gmail.com, accompagnée du justificatif, avec un préavis de 15 jours calendaires. Les périodes ou séances déjà réglées et non encore réalisées à la date d'effet de la résiliation sont remboursées au prorata. Les séances déjà réalisées restent dues.

7.5 — Rappel avant la fin de la période avec engagement

Au plus tard un (1) mois avant la fin des trois périodes, Ornella Fit Coaching adresse au client un email de rappel précisant qu'à l'issue de cette période le forfait se poursuit sans durée déterminée, et rappelant les modalités et la date limite de résiliation.

7.6 — Annulation, report et absence

Toute séance doit être annulée ou reportée au minimum 24 heures à l'avance. Passé ce délai, la séance est considérée comme réalisée et reste due.

Toute absence non signalée dans les délais est comptée et définitivement perdue, sans remboursement ni report possible.

Un maximum de 2 reports est autorisé par mois, sous réserve d'un préavis de 24 heures minimum et selon les disponibilités du planning. Une séance non utilisée dans le mois peut être reportée une fois sur le mois suivant, sauf mention contraire de l'offre souscrite.

08 Coaching à distance avec suivi personnalisé — tarifs et engagement

Le coaching à distance avec suivi personnalisé est facturé par prélèvement automatique mensuel via GoCardless, à la date anniversaire du premier paiement. Il est proposé selon trois formules, précisées sur le site internet et/ou dans le devis : sans engagement, avec engagement de 3 mois, ou avec engagement de 6 mois.

8.1 — Formule sans engagement (119€/mois)

Cette formule est sans durée déterminée. Le client peut notifier sa résiliation à tout moment par écrit (email à ornellafitcoaching@gmail.com), avec un préavis de 15 jours calendaires avant la prochaine échéance de prélèvement, décompté à compter de la réception de l'email. À défaut de notification dans ce délai, le mois suivant est prélevé et reste dû dans son intégralité. La résiliation ne peut toutefois pas prendre effet avant la fin

du premier mois, dont le prix reste dû en intégralité, sauf motif légitime (article 7.4) et sous réserve du droit de rétractation (article 14).

8.2 — Formules avec engagement (3 mois à 99€/mois ou 6 mois à 89€/mois)

Les formules à 3 mois (99 €/mois) et à 6 mois (89 €/mois) sont des tarifs remisés, accordés en contrepartie de la durée choisie. Les articles 7.2, 7.4 et 7.5 s'appliquent : le client peut notifier sa résiliation à tout moment avec un préavis de 15 jours calendaires (sans effet avant la fin du premier mois, sauf motif légitime), et sort sans régularisation en cas de motif légitime.

Lorsque la résiliation prend effet avant la fin de la période choisie, le client perd sa remise et règle, pour chaque mois écoulé, la différence avec le tarif sans engagement de 119 €/mois (soit 20 € par mois pour la formule 3 mois et 30 € par mois pour la formule 6 mois). Aucune autre somme n'est due au titre de la résiliation.

À l'issue de la période choisie, la formule se poursuit sans durée déterminée, au tarif prévu au devis, résiliable à tout moment avec un préavis de 15 jours calendaires.

8.3 — Suivi commun aux trois formules

Un bilan de suivi est réalisé toutes les 4 semaines, permettant d'ajuster le programme et les séances en fonction de la progression du client, quelle que soit la formule souscrite.

09 Délai de réalisation des programmes

Le délai moyen de conception et de mise en ligne d'un programme interactif personnalisé est de 5 à 7 jours ouvrés, à compter de la réception effective du paiement complet ET du formulaire de bilan dûment complété.

Ce délai est indicatif et peut varier selon la charge de travail du coach ou les demandes spécifiques. Aucun délai ne peut être exigé tant que ces deux conditions ne sont pas réunies.

10 Accès à l'application de suivi

L'accès à l'application de suivi et aux outils numériques de coaching renforcé est réservé aux clients ayant souscrit une formule de coaching à distance avec suivi personnalisé.

Les programmes interactifs autonomes, les formules hybrides et les packs de séances n'incluent pas cet accès.

L'accès est activé pour la durée effective de la prestation et désactivé automatiquement à son issue, sans possibilité de prolongation sans souscription d'une nouvelle offre.

11 Indisponibilité du coach

11.1 — Indisponibilité temporaire

En cas d'indisponibilité temporaire du coach (maladie, obligations personnelles, force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil), Ornella Fit Coaching s'engage à en informer le client dans les meilleurs délais.

Les séances concernées seront reportées à une date convenable, sans frais supplémentaires. Cette indisponibilité ne constitue pas un manquement contractuel et ne donne pas lieu à remboursement, dès lors qu'une solution de report est proposée. La durée de validité d'un pack de séances est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'indisponibilité.

11.2 — Cessation définitive de la prestation

Si Ornella Fit Coaching se trouve dans l'impossibilité durable et définitive de poursuivre l'accompagnement souscrit par le client (cessation d'activité, incapacité de longue durée) et qu'aucune solution de report ou de remplacement n'est possible, le client est remboursé au prorata des séances, périodes ou prestations non encore réalisées à la date de cessation, dans un délai de 30 jours.

12 Engagements du client — Santé

Le client déclare être apte à la pratique d'une activité physique et sportive. Il s'engage à informer préalablement Ornella Fit Coaching de tout problème de santé, blessure, pathologie, grossesse, post-partum récent ou traitement médical susceptible d'affecter sa capacité à pratiquer.

12.1 — Certificat médical

La présentation d'un certificat médical n'est pas obligatoire. Toutefois, Ornella Fit Coaching se réserve le droit d'en demander un à tout moment si l'état de santé du client le nécessite.

12.2 — Non-substitution au suivi médical

Conformément à l'article L4161-1 du Code de la santé publique, les prestations d'Ornella Fit Coaching constituent un accompagnement sportif uniquement. Elles ne relèvent en aucun cas d'un acte médical, paramédical ou thérapeutique et ne se substituent pas à un suivi médical.

13 Responsabilité et résultats

Ornella Fit Coaching s'engage à fournir un accompagnement professionnel, sérieux et adapté aux objectifs du client.

Aucune garantie de résultat n'est donnée. Les résultats dépendent de l'assiduité, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, du sommeil et de l'implication personnelle du client.

Le client reste seul responsable de son engagement dans la pratique des exercices proposés et de leur bonne exécution.

14 Droit de rétractation

14.1 — Forfaits et prestations de coaching sur mesure

Lorsque le contrat est conclu à distance ou hors établissement, le client consommateur dispose d'un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour se rétracter, sans avoir à justifier de motif. Il notifie sa décision par écrit, par email à ornellafitcoaching@gmail.com ou au moyen du formulaire type figurant en annexe.

Si le client demande expressément, sur le devis ou au moment du paiement, que la prestation commence avant la fin de ce délai, il peut toujours se rétracter. Il règle alors à Ornella Fit Coaching un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter (séances réalisées, travail préparatoire déjà effectué : analyse du bilan, conception du programme, organisation du planning), par rapport à l'ensemble des prestations prévues au contrat.

À défaut de demande expresse de démarrage anticipé, aucune prestation ne débute avant l'expiration du délai de 14 jours.

14.2 — Séances ponctuelles en présentiel

Le client dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter tant que la séance n'a pas eu lieu. S'il demande expressément que la séance ait lieu avant la fin de ce délai, il reconnaît que, la séance une fois pleinement exécutée, il perd son droit de rétractation.

14.3 — Programmes interactifs en ligne

Les programmes interactifs en ligne constituent des contenus numériques accessibles immédiatement après paiement. Conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation est expressément exclu dès lors que le client a accédé au contenu numérique, après avoir donné son accord préalable exprès et reconnu la perte de son droit de rétractation.

Aucun remboursement ne pourra être effectué dès lors que l'accès au programme a été ouvert ou utilisé, même partiellement.

15 Droit à l'image et données de suivi

Dans le cadre du suivi, Ornella Fit Coaching peut demander des photos « avant / après » et des mensurations corporelles à des fins d'évaluation interne uniquement.

Ces éléments sont strictement confidentiels et ne seront jamais diffusés sans autorisation écrite, expresse et préalable du client. Le client peut retirer son autorisation à tout moment par simple demande écrite.

15.1 — Photos « avant / après » transmises par le client

Dans le cadre du suivi de sa progression, le client transmet à Ornella Fit Coaching des photos « avant » puis « après » (de face, de dos et/ou de profil). Ces photos sont utilisées, par défaut, exclusivement à des fins de suivi personnel de la progression du client et ne sont pas diffusées publiquement.

Lorsque le client autorise expressément et par écrit (y compris par message WhatsApp ou email) la diffusion de tout ou partie de ces photos, Ornella Fit Coaching peut les publier sur ses supports de communication (site internet, réseaux sociaux, supports commerciaux), pour une durée de trois (3) ans, à des fins d'illustration de ses résultats et transformations clients. Le client peut retirer son autorisation de diffusion à tout moment par simple demande écrite à ornellafitcoaching@gmail.com ; le retrait ne remet pas en cause les diffusions déjà effectuées avant la demande, mais impose le retrait des supports sur lesquels Ornella Fit Coaching a la main (site internet, comptes de réseaux sociaux).

16 Données personnelles (RGPD)

Les données personnelles collectées (identité, coordonnées, données de suivi sportif) sont traitées par Ornella Fit Coaching en qualité de responsable de traitement, sur la base de l'exécution du contrat de coaching, pour la durée de la relation contractuelle augmentée de trois (3) ans à des fins de preuve et de suivi commercial, sauf durée de conservation légale différente.

Les photographies « avant / après » et mensurations corporelles, susceptibles de révéler des données de santé au sens de l'article 9 du RGPD, font l'objet d'un consentement écrit, explicite et distinct, recueilli séparément des

présentes CGV. Ce consentement est révoquant à tout moment, sans effet rétroactif sur les traitements déjà effectués.

Les données ne sont ni vendues ni transmises à des tiers, hors sous-traitants techniques nécessaires (hébergement, paiement) liés par un contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 du RGPD.

Conformément au RGPD, le client peut exercer ses droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition à l'adresse : ornellafitcoaching@gmail.com. En cas de désaccord avec la réponse apportée, le client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

17 Propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus fournis par Ornella Fit Coaching (programmes interactifs, applications web, vidéos, supports écrits) est la propriété exclusive d'Ornella Fit Coaching.

Toute reproduction, diffusion, capture, partage de lien ou revente, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

18 Médiation de la consommation

Conformément aux articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, en cas de litige non résolu à l'amiable, le client peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation.

Ornella Fit Coaching relève du dispositif de médiation suivant : Médiation de la consommation — www.mediation-consommation.fr

Le recours à la médiation est facultatif et n'empêche pas le client de saisir directement les juridictions compétentes.

19 Droit applicable et litiges

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

En cas de litige, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut, le client consommateur peut saisir, à son choix, l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, ou la juridiction du lieu où il demeurerait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable (article R631-3 du Code de la consommation).

ANNEXE Formulaire type de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

À l'attention d'Ornella Fit Coaching, Saulx-les-Chartreux (91) — ornellafitcoaching@gmail.com :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Commandé le :

Nom du consommateur :

Adresse du consommateur :

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :



OFC

Acceptation des Conditions Générales de Vente

La validation d'une commande, la réservation d'une prestation ou le paiement vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV.

Lorsque la validation intervient par voie électronique (signature de devis, acceptation en ligne ou procédé équivalent), celle-ci vaut signature électronique, conformément à la réglementation en vigueur.